

2005年10月26日，歙县人民政府就江某某承包地中7亩地块向其颁发《林权证》，载明：“林地使用期：50年，终止日期：2055年7月1日。”林业局、某镇林业工作站出具《关于江某某退耕还林四至、面积及发证情况说明》和林权登记申请表、现场勘定协议及森林、林木、林地状况登记表，证明2002年江某某对地名某坑、某塘的耕地进行退耕还林，面积共7亩。

2019年12月4日，某村民组召开户主会，通过民主议定程序商定：不同意将案涉山场续租。2020年8月10日，某村委会和某村民组向江某某快递邮寄《解除土地承包经营合同(关系)及租赁合同通知书》。该通知书告知江某某土地租赁期限已经届满，要求归还承包土地，补齐交清所欠承包费71826元，以及解除合同异议期一个月等。江某某于2020年8月12日签收该通知书。

现案涉15亩荒山已变成青山，林木主要树种为桂花树。

【案件焦点】

某村委会、某村民组是否能够行使合同解除权。

【法院裁判要旨】

安徽省歙县人民法院经审理认为：审理涉及林木、林地等森林资源的民事纠纷案件，应当贯彻民法典绿色原则。根据《国务院关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》第八条和2003年实施的《退耕还林条例》规定，荒山退耕土地还林后的承包经营权期限届满后，可依法延长承包期继续承包。江某某继承家庭承包经营权后，对案涉15亩荒山植树造林，依照上述政策和法规规

定，该15亩荒山的土地承包期限，应从原来约定的20年延长到法定的50年。且其中7亩《林权证》所涉及的土地的土地承包期限，应延长至《林权证》所载明的70年。

土地承包经营合同当事人单方解除合同的常见情形有：一是合同到期，承包人不愿继续承包；二是承包期内，承包人不履行主要合同义务；三是承包人不履行主要义务致使发包人不能实现合同目的。江某某以实际经营行为和不同意解除合同的抗辩表达了继续承包的意愿；案涉15亩林木已成材，收益在望，江某某尚没有能力自行解决林木采伐与培育同步的矛盾，更不能违背森林法进行破坏性采伐，对此，原告在未提出解决办法或补偿方案的前提下，主张解除合同收回土地，与“三农”政策不符，不具有合理性。林地发包方的主要合同目的在于改造荒山，退耕还林，实现生态优化及经济效益。承包方的主要合同义务是改造荒山、植树造林。江某某植树造林成果已证明其履行了合同的主要义务。江某某未缴纳承包费不影响土地发包方实现合同目的。《协议书》约定的20年承包期届满后，双方应就自2013年起的承包费计收事宜及其他需完善的合同事项进行重新约定，补充签订书面合同，以保障土地承包关系的长期稳定。

安徽省歙县人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十六条、第九十四条、第九十六条，《中华人民共和国土地管理法》第十一条、第十三条，《中华人民共和国农村土地承包法》第四十九条、第五十四条、第六十六条，《中华人民共和国森林法》第一条、第四十三条第一款、第二款、第五十一条、第五十五条第一款第二项、第六十一条，《退耕还林条例》第四十七条、第四十八条，《最高人民法院关于审理森林资源民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

一、江某某于本判决生效后立即支付某村委会、某村民组土地承包费1000元（自2003年起至2012年止）；

二、驳回某村委会、某村民组的其他诉讼请求。

某村委会、某村民组不服一审判决，提起上诉。

安徽省黄山市中级人民法院经审理认为：某村委会、某村民组在未提出解决办法或补偿方案的前提下，主张解除合同收回土地，不具有合理性，且与“三农”政策不符。案涉《协议书》约定的20年承包期届满后，双方未就承包费数额、计算方法、收取方式等事宜作出明确约定，故某村委会、某村民组主张江某某缴纳20年承包期届满后，即自2013年起的承包费，尚缺乏计算依据，双方应就自2013年起的承包费计收事宜及其他需完善的合同事项进行重新约定，补充签订书面合同，以保障土地承包关系的长期稳定。

安徽省黄山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是涉及林木、林地等森林资源的承包经营权纠纷案件，争议焦点在于退耕还林土地发包方是否享有承包合同单方解除权。退耕还林是长期治理的过程，审理中应关注如何保护退耕还林成果，达到法律效果与生态效益的统一。本案遵循《中华人民共和国民法典》的绿色原则，结合林地承包法律规定、退耕还林管理条例等规范性文件，从林地承包合同订立目的角度，对发包方是否享有单方解除林地承包合同的权利作出审查和认定。

一、坚持绿色原则、保护生态优先

《最高人民法院关于审理森林资源民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院审理涉及森林、林木、林地等森林资源的民事纠纷案件，应当贯彻民法典绿色原则，尊重自然、尊重历史、尊重习惯，依法推动森林资源保护和利用的生态效益、经济效益相统一，促进人与自然和谐共生。”本案为发回重审案件，原审判决解除承包合同并移除已种植苗木与《中华人民共和国森林法》的规定存在冲突。江某某参加退耕还林，在所承包的荒山上种植树木，且部分林地已取得林权证，是贯彻落实国家退耕还林政策的成果。因

此，在江某某无能力解决林木处置，发包方也未提出任何补偿与解决措施方案的情形下，判决江某某除林还地，与绿色原则相悖，与建设生态文明、实现可持续发展的国策相悖。综上，此类案件审理，应优先保护林地生态环境，兼顾承包合同双方当事人的利益。

二、林地承包合同期限的确定

本案中，双方当事人因退耕还林所签订承包合同约定期限已届满，而承包方林权登记期限为70年，尚未届满，承包关系处于不定期状态。普通不定期合同，当事人依照《中华人民共和国民法典》规定履行通知义务后可以随时解除合同，而本案系林地承包经营权合同，其法律关系应依照《中华人民共和国农村土地承包法》调整。笔者认为，在林地承包合同期限届满而林权登记期限未到期情形下，林地承包期届满后应予以延长，具体理由如下：

1. 土地承包应当保持承包关系长期稳定，这是《中华人民共和国农村土地承包法》所追求的价值目标之一。《中华人民共和国农村土地承包法》第一条规定：“……保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护农村土地承包经营当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会和谐稳定……”保持农村土地承包关系的稳定，就是要保障承包人平等地享有承包土地的资格，确保承包农户可以获得稳定的承包经营预期，持续进行土地投入。案涉荒山经植树造林已绿树成荫，该承包关系随意变更不利于维护承包方的合法权益，更不利于林木资源的可持续发展。

2. 承包期是法定期限，不允许承包经营各方以约定随意变更。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十一条规定，“……林地的承包期为三十年至七十年……林地承包期届满后依照前款规定相应延长。”如果当事人土地承包合同约定的承包期短于该期限，则承包方可以请求延长到相应的期限，当然土地承包合同约定的承包期限也不得超过法定的承包期限，超过的部分无效。本案中《协议书》约定承包期限为20年，短于法定期限，在承包方愿意继续承包的情况下，应予以延长。

3. 退耕还林相关规范性文件亦就承包期限作出规定，就延长的具体期限，

可参照适用。《退耕还林条例》第四十八条第一款规定，退耕土地还林后的承包经营权期限可以延长到70年。承包经营权到期后，土地承包经营权人可以依照有关法律、法规的规定继续承包。故本案案涉林地的承包期应延长至50年，其中享有林权的林地的承包期限应延长至林权证登记的期限70年。

三、林地承包合同发包方解除权的审查与认定

合同解除是违约救助的手段，解除发生效力意味着合同义务约束免除及合同利益被剥夺，故合同解除权行使将影响合同的稳定性和当事人之间的信赖利益，涉及退耕还林的林地发包方单方解除权应给予严格审查。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定了当事人可以行使合同解除权的事由，结合本案争议焦点，发包方行使单方解除权的审查要点为：(1)合同届满前，承包方是否明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务；(2)承包方是否不履行主要合同义务；(3)承包方是否有违约行为并致使合同目的不能实现。就以上要点审视承包合同，应当对合同目的和主要义务进行解读。首先，厘清林地承包合同目的。本案中，承包合同发包方的主要合同目的在于落实国家政策，改造荒山，退耕还林，实现生态优化及经济效益；承包方的主要合同目的在于种植经济林取得收益。其次，明确主要合同义务。依据合同订立的目的可见，发包方主要合同义务在于保障承包人对土地的长期、稳定承包经营；承包方主要合同义务是合理利用土地，投入资金和劳动，改造荒山、植树造林，合同终止后将荒山的改造成果交付发包人。最后，基于合同目的和主要合同义务，审查合同履行行为。承包方若存在破坏生态等严重违约行为影响合同目的实现的应予解除合同。《中华人民共和国农村土地承包法》赋予发包方终止土地经营权流转的权利，其表述为“土地经营权人擅自改变土地的农业用途、弃耕抛荒连续两年以上、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境，承包方在合理期限内不解除土地经营权流转合同的，发包方有权要求终止土地经营权流转合同”。虽然该款只是终止经营权流转条款，但由此可见承包经营的目的和土地流转的原则，且发包方可以突破合同相对性直接要求终止承包方和第三方的经营权流转合同，举重以明轻，承包方若存在破坏生态等严重违约行为影响土地

承包合同目的实现，发包方应有权请求解除。本案中承包权和经营权尚未分离，承包方已完成植树造林，且苗木至今存活，能够认定其已履行合同主要义务，合同目的确已实现，不存在根本性违约行为。发包方获取承包费用的经济利益，较之承包合同的生态效益具有附属性，故承包人延期支付承包款属于瑕疵履行，不影响合同主要目的的实现。

本案坚持绿色原则，在既为生态文明建设提供司法保障，又平等保护承包合同双方当事人利益的理念指导下，依法认定发包方实现生态优化的合同目的已实现，确定发包方不享有单方解除权并延长承包期限。

编写人：安徽省歙县人民法院 江颖莉

改变土地用途的土地经营权流转合同的效力认定

— 某村委会诉某花木社土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省镇江市中级人民法院(2023)苏11民终3334号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某村委会

被告: 某花木社

第三人(上诉人): 某苗木社

【基本案情】

2014年5月20日，某村委会与某花木社签订三份土地承包经营权流转合

同，某村委会将本村案涉土地、鱼塘经营权流转承包给某花木社使用，流转形式为租赁，合同约定了流转期限、流转费用及支付时间和方式。上述合同签订后，合同项下土地交由某苗木社使用，由其安排合作社成员种植苗木，并实际支付土地租赁费用。2020年左右，某苗木社将其中部分土地用于种植草坪，还陆续交还了部分土地。现流转合同尚未到期，某村委会诉至法院请求解除与某花木社的合同，某花木社认为其不是适格主体，某苗木社作为合同的实际履行人，其才是适格主体；某苗木社认为某村委会应当继续履行合同。

2021年11月27日，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局发布《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(以下简称《通知》),该通知指出：严格管控一般耕地转为其他农用地。永久基本农田以外的耕地为一般耕地。各地要认真执行新修订的《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十二条关于“严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地”的规定。